

กฎหมายคืออะไร



สัปดาห์ที่ 1

สงวนสิทธิ์สิ่งส่งต่อซีพี ตามนรป.ลิขสิทธิ์2537

ใครส่งต่อชาติหน้าก็โดนเป็นคนไทยจ้า



1

กฎหมายคืออะไร
กฎหมายที่สถาบัน ผู้มีอำนาจสูงสุดใน "รัฐ" ตรารึขึ้น
หรือเกิดจากจารีต/ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับ

"คำสั่งหรือข้อบังคับ ค.ประมุขของคณะ
ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดหรือรัฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติ

"ใครฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ"
"สืบบัญญัติให้เรา"
"ใครทำอะไรบ้าง"
เมื่อฝ่าฝืน

- ใช้บริหารประเทศ
 - บังคับให้ปฏิบัติตาม
 - กำหนดระเบียบความสันนั้น
- ระหว่าง บุคคล Vs บุคคล และ บุคคล Vs รัฐ



ประเภทของกฎหมาย

ระบบกฎหมาย

Common Law

• ศาลเป็นที่ยึดสำคัญของกฎหมาย

Case Law

• ศาลต้องนิยามกฎหมายเหมือนกัน

ในคดีที่เหมือนกัน

• ยังคงมีกฎหมายที่บัญญัติ

โดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วย

ประเทศที่ใช้ เช่น UK USA

มาเลเซีย สิงคโปร์ ล.

Civil LAW

• ระบบกฎหมายลักษณะอักษ

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

• ศาลนิยามกฎหมายหลักที่บัญญัติไว้

• ศาลบัญญัติกฎหมายเองไม่ได้

ประเทศที่ใช้ เช่น ไทย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น

เกาหลี etc.



กฎหมายระหว่างประเทศ

• ข้อตกลงของรัฐ (2รัฐขึ้นไป)

• ใช้ในการพิจารณาข้อพิพาท

ระหว่างประเทศ

เช่น ข้อตกลง สนธิสัญญา

พิธีสาร อนุสัญญา ปฏิญญา

กฎหมายภายใน

• บัญญัติโดยรัฐ

• บังคับใช้กับทุกคนในรัฐ

เช่น รัฐธรรมนูญ นรราชบัญญัติ

นรราชกฤษฎีกา นรราชกำหนด

ประมวลกฎหมายอาญา



กฎหมายสารบัญญัติ

• บัญญัติเนื้อหาสิทธิ หน้าที่

ความรับผิดชอบ

เช่น ประมวลกฎหมายอาญา

นรป.คุ้มครอง ผู้บริโภค

EX. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร...ที่ถูกต้องและเพียงพอ
(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย...
(3 กว) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
(4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย



กฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิธีทรีโซ)

• บัตบัญญัติ วิธีการ ขั้นตอน การใช้

เช่น กม.วิธีพิจารณาความอาญา นรป.วิธี

พิจารณาคดีผู้บริโภค

EX. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 17 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็น
คดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อ
ศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้
ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมี
ภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว



กฎหมายแพ่ง

กฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตาม
กฎหมายตั้งแต่เกิดจนตาย เช่นกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว ธรรมดา.

• เรียกร้องให้เป็นสิทธิ ใช้ทำหน้าที่

ตามสัญญา เรียกว่าสินไหมทดแทน

เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 15 สถาบันบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วหรือรอดเป็น
ทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาที่มิใช่การ
สิทธิต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วหรือรอดเป็นทารก



กฎหมายอาญา

• กำหนดรับผิดทางอาญา

• เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

โทษ ได้แก่

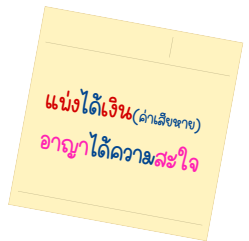
ประหารชีวิต

จำคุก

กักขัง

ปรับ (ไม่เงิน→กักขัง)

ริบทรัพย์สิน



กฎหมายเอกชน

กฎหมายความสัมพันธ์

ระหว่างเอกชนกับเอกชน

เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง



กฎหมายมหาชน

กฎหมายความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับรัฐ/เอกชน

เช่น รัฐธรรมนูญ นรป.ปาลงวง



ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเซส



ลำดับศักดิ์กฎหมาย



1. รัฐธรรมนูญ
2. นรป.ประกอบรัฐธรรมนูญ
3. นรป./พระราชกำหนด/ประมวลกฎหมาย
4. พระราชกฤษฎีกา
5. กฎกระทรวง
6. ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น



ลำดับศักดิ์กฎหมาย



กฎหมายต้องสอดคล้องกัน
ไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีลำดับสูงกว่า
กฎหมายลำดับรองมักเป็นการกำหนดรายละเอียด
ทำให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ

1. รัฐธรรมนูญ



📍 ห้ามเบอร์วัน

- เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
- กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งไม่ได้
- ให้อำนาจแก่หน่วยงานต่างๆ ในการบัญญัติกฎหมาย
- กฎหมายลูกที่สำคัญ คือ นรป.ประกอบรัฐธรรมนูญ

4. พระราชกฤษฎีกา



- อาศัยอำนาจตาม รฐน. นรป. นรก.
- กำหนดความลับนั้น บ้างอย่างของรัฐ
เช่น กำหนดวันเลือกตั้ง การแบ่งส่วนราชการ
- ไม่มีการกำหนดโทษ

2. นรป.ประกอบรัฐธรรมนูญ



- รัฐธรรมนูญให้อำนาจในการออกปกติศักดิ์เท่า นรป.
- กำหนดรายละเอียดที่ไม่สามารถใส่ในรัฐธรรมนูญได้
เช่น นรป. ประกอบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.
- ยึดหยุ่น ง่ายกว่า รฐน. เมื่อโลกเปลี่ยนไป

5. กฎกระทรวง



กำหนดรายละเอียดตาม นรป.
เช่น กำหนดค่าธรรมเนียมประเภทของ
กิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตาม นรป.

3. นรป./พระราชกำหนด/ประมวลกฎหมาย

- อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
- นรป. รัฐสภาออก
- นรก. คณะรัฐมนตรีออก
- กำหนดหลักกม. เฉพาะเรื่อง มีรายละเอียด
- สามารถกำหนดโทษอาญาได้



นรป. ผ่านกระบวนการปกติ
นรก. ออกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
รวมกม. ที่กระจ่าย

6. ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เป็นกฎหมายรับหน่วยงานต่าง ๆ
ดำเนินการเพื่อปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่กำหนด
ซึ่งโดยมากได้รับอำนาจจาก นรป.



กฎหมายทะเบียนราษฎร

สัปดาห์ที่ 2



กฎหมายที่ว่าด้วยงานทะเบียนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับราษฎร

ข้อมูลทะเบียนราษฎร ถือเป็นความลับห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผย



Keywords



การทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

คือ ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับชื่อสกุล วดปีเกิด-ตาย ภูมิลำเนา สัญชาติ ศาสนา สถานะสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อพ่อ-แม่ ชื่อคู่สมรส-บุตร และอื่นๆ

บ้าน

คือ โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย

ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง

รวมถึงเรือ , แ่น ที่จดทะเบียนประจำและใช้เป็นที่อยู่

หรือ สถานที่, ยานพาหนะ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนประจำบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน
และรายการของคนทั้งหมดที่อยู่ในบ้าน

ทะเบียนบ้านกลาง

ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดทำขึ้น
สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน

เจ้าบ้าน

ผู้ซึ่งเป็นครอบครัวในฐานะเป็นเจ้าของ

ผู้เช่าหรือฐานะอื่นใดก็ตาม

ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อบ้านหรือตายสูญหายให้ถือว่า

ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

ผู้อยู่ในบ้าน

ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การแจ้งเกิด



คนเกิดในบ้าน

ให้เจ้าบ้านหรือนอแม่แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายใน 15 วันตั้งแต่เกิด

คนเกิดนอกบ้าน

ให้เจ้าบ้านหรือนอแม่แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายใน 15 วันตั้งแต่เกิด
ถ้าแจ้งไม่ทัน แจ้งภายหลังไม่เกิน 30 วัน

- กรณีเกิดที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่อาจบริการแจ้งเกิดให้เลย หรือบางที่มีสำนักงานทะเบียนอยู่โรงพยาบาลเลย
- สูติบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ แสดงการเกิดของบุคคล มีข้อมูล ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ บิดามารดา

การทำบัตรประชาชน



สัญชาติไทยอายุ 7-70ปี

ขึ้นขอภายใน 60 วัน

อายุบัตร 8 ปีนับแต่วันเกิดของปีที่ทำ

จะครบกำหนดหมดอายุก่อนวันเกิด

ทำใหม่ก่อนครบ 60 วันหรือหลัง 60 วัน

70 ปีแล้วถือบัตรเดิมได้ตลอดชีพ

ทำบัตรใหม่ได้ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด เปลี่ยนชื่อสกุล

หากย้ายที่อยู่จะเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิส



การแจ้งตาย



คนตายในบ้าน

- ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 24 ชม.
- ถ้าไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชม. ตั้งแต่พบ

คนตายนอกบ้าน

- บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ที่พบศพ
- จะแจ้งต่อนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจ



- ทั้งสองกรณีถ้าการคมนาคมไม่สะดวก ขยายได้ไม่เกิน 7 วันตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ
- มรณบัตร เป็นหลักฐานสำคัญแสดงการแจ้งตาย
- แต่ถ้าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือ ตายโดยผิดธรรมชาติ (เช่น ถูกฆ่า อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย) ต้องให้พนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือตำรวจเห็นชอบเสียก่อน

การแจ้งย้ายที่อยู่



ข้อสังเกต

ผู้ใดมีชื่อในทะเบียนบ้านใดให้ สำนัทะเบียนไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนา อยู่ ณ ที่นั้น

- ทุกบ้านมีเลขประจำบ้านหากไม่มีขอภายใน 15 วันตั้งแต่สร้างเสร็จ
- นายทะเบียนต้องกำหนดเลขภายใน 7 วัน
- ได้แล้วแสดงในที่ที่เห็นได้ชัดเจน
- ห้องชุดหรือห้องแถว = แต่ละห้อง คือ 1 หลัง
- บ้านรื้อ ไม่ปลูกซ้ำ ต้องแจ้งการรื้อภายใน 15 วัน = จำหน่ายเลข



ในการย้าย เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ย้ายออก/เข้า หากไม่แจ้งมีความผิดปรับไม่เกิน 1000 บาท



การย้ายออก



- ผู้ย้ายออกจะแจ้งย้ายออกเองก็ได้ (15 ปี)
- ไม่ทราบว่าย้ายไปที่ใด
ให้นายทะเบียนย้ายไปทะเบียนบ้านกลาง
- ถ้าย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ผู้ย้ายต้องมาแสดงตัว ณ ที่ตั้งด้วย

การย้ายเข้า



- เจ้าบ้านต้องนำหลักฐานย้ายออกไปแสดง
- ผู้ย้ายเข้าจะแจ้งย้ายเข้าเองก็ได้ (15 ปี)
(แจ้งปลายทาง)
- ถ้าย้ายมาจากทะเบียนบ้านกลาง
จะแจ้งย้ายปลายทางไม่ได้

ลำดับที่ 3 บุคคล และ ทรัพย์สิน



บุคคล

บุคคลธรรมดา

บุคคลทั่วไป ที่มีตามธรรมชาติ
ไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ภาษา

ประเภทของบุคคล

นิติบุคคล

- เป็นสิ่งที่กฎหมายสมมุติให้มีสถานะเป็นบุคคล
- มีขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เช่น บริษัทจำกัด, หจก.)

บุคคลธรรมดา



“สภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอด และอยู่รอดเป็นทารก สิ้นสุดลงเมื่อตาย”

คลอด = อวัยวะทุกส่วนหลุดพ้นจากครรภ์มารดา

อยู่รอด = สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง (หายใจ)

ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิได้ภายหลังเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก

“สภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอด และอยู่รอดเป็นทารก สิ้นสุดลงเมื่อตาย”

ตายโดยธรรมชาติ

ตายโดยผลของกฎหมาย

ฆ่าตัวตาย

สาบสูญ

ป่วยตาย

ทั่วไป = หายติดต่อกัน 5 ปี

อากัฏตาย

นิเศษ = ติดต่อกัน 2 ปี

สงคราม

ยานพาหนะอัปปาง

เหตุอันตรายแก่ชีวิต

การจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดา

• ผู้เยาว์ • บุคคลวิกลจริต • คนไร้ความสามารถ • คนเสมือนไร้ความสามารถ

ผู้เยาว์

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สามารถบรรลได้ 2 วิธี

1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์

2.สมรส(17ปี ขึ้น)

บุคคลวิกลจริต

มีอาการผิดปกติทางสมอง

ยังสามารถพูดคุ้ยรู้เรื่อง

คนไร้ความสามารถ

บุคคลวิกลจริตที่ถูกศาลสั่งให้

เป็นคนไร้ความสามารถ

และแต่งตั้ง “ผู้อนุบาล” คอยดูแล

คนเสมือนไร้ความสามารถ

ไม่ประกอบอาชีพการงาน

ประพฤติ สุรุ่ยสุร่าย เสเพล

ติดสุราเมา เป็นอาชญา

ต้องแต่งตั้ง “ผู้นักซึ่”

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส

การทำนิติกรรมต่างๆ

ผู้เยาว์

ต้องขอความยินยอมจาก "ผู้แทนโดยชอบธรรม" เช่น บิดามารดา

บุคคลวิกลจริต

ทำได้เองหากมีการปกติและคู่สัญญาไม่รู้

คนไร้ความสามารถ

ทำไม่ได้เลยต้องมี "ผู้อนุบาล" ทำแทน ผู้อนุบาล คือ เป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ

คนเสมือนไร้ความสามารถ

ทำได้เอง เว้นแต่เรื่องทรัพย์สินบางกรณี

ต้องขอความยินยอมจาก "ผู้นิทักษ์" ผู้นิทักษ์ คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ

ถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข สิ่งที่ทำจะตกเป็น "โมฆียะ"

DON'T
FORGET

DON'T
FORGET

ผู้เยาว์ ได้รับความยินยอม

บุคคลวิกลจริต ถ้ามีการและคู่สัญญา

คนไร้ความสามารถ ทำไม่ได้เลยแล้วขึ้นทำ

คนเสมือนไร้ความสามารถ ทรัพย์สินบางเรื่องถ้ามีความยินยอม

ตกเป็น "โมฆียะ"



ผู้เยาว์ทำได้เอง

- ได้ประโยชน์อย่างเดียว
- เหมาะสมแก่ฐานะานุรูป
เช่น การซื้อของปกติ เช่น การซื้อสื่อถือ ปัจจุบันอาจเป็นการสมแก่ฐานะานุรูป แต่การซื้อรถ ที่ดินยังเกินเหมาะสม
- ประกอบอาชีพ
- เรื่องเฉพาะตัว
- ทำนิติกรรม(15ปีขึ้น)
อายุไม่ถึง15 แล้วทำ = โฆฆะ

เรื่องที่ คนเสมือนไร้ความสามารถ

ต้องขอความยินยอม

- การนำทรัพย์สินไปลงทุน
- การกู้ยืมเงิน
- การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 6 เดือน
- ก่อสร้างดัดแปลงโรงเรือน
- ประณีประนอมยอมความ

ถ้าไม่ยินยอม = โฆฆียะ



ผลในทางกฎหมาย

สมบูรณ์ = ใช้ได้ มีผลผูกพันตลอดไป

โฆฆะ = สัญญาเปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น

โมฆียะ = สมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง

บอกล้าง คือ เป็นโฆฆะตั้งแต่เริ่มต้น

หากต้องการให้คำบอกล้างเป็นสมบูรณ์ต้องให้สัตยาบัน

ให้สัตยาบัน คือ การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ

อันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หก. มอร์ เซอร์วิส

นิติบุคคล



มีเฉพาะที่กฎหมายกำหนด

ต้องมีคนทำแทน

เรียกว่า "ผู้แทนนิติบุคคล"

ex. มหาลัย > อธิการบดี

บริษัทจำกัด > กรรมการ

ต้องทำตามวัตถุประสงค์

เช่น มหาลัยเปิดปั๊มน้ำมัน!!xx

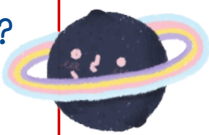
ลองทำดู

นายประยุทธ์ นายประวิด นางปาริฉา

ร่วมกัน ตั้ง บริษัทจำกัด

คำถาม มีบุคคลทางกฎหมายกี่บุคคล??

ตอบ 4 = บุคคลธรรมดา 3 นิติบุคคล 1



1. ทบวงการเมือง
2. องค์การมหาชนอิสระ
3. รัฐวิสาหกิจ
4. วัด (ตามนรป. คณะสงฆ์)
5. หุ้นส่วนบริษัท (จดทะเบียน)
6. สมาคม สโมสร

สิทธิหน้าที่ เหมือนกันหมดทั้ง

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล



บค. ธรรมดา

นิติบุคคล

✓ เป็นเจ้าของที่ดิน ✓

✓ ทำนิติกรรมสัญญา ✓

✓ ทำใบขับขี่ ✗

✓ สมัคร สัมบุตร ✗

เป็นไปไม่ได้โดยสภาพ
ex. มหาลัยจะสมัครสัหรือสมัครไม่ได้

ทรัพย์สิน



ทรัพย์สิน = สิ่งที่มีรูปร่าง

ทรัพย์สิน = สิ่งที่มี / ไม่มีรูปร่าง อาจมีราคาและอาจถือเอาได้
มีคุณค่าต่อจิตใจก็ได้ และหวงเอาไว้ก็ได้



อสังหาริมทรัพย์ VS สิ่งงหาริมทรัพย์

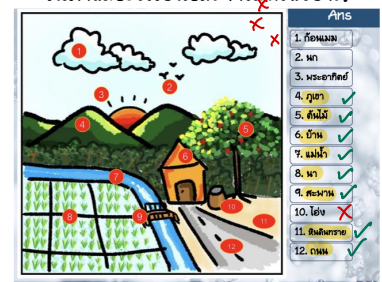
อสังหาริมทรัพย์

ที่ดิน ทรัพย์สินที่ติดอยู่กับดิน

ทรัพย์สินที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

ทรัพย์สินสิทธิที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ในภาพมีอะไรเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้าง?



สิ่งงหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายรวมถึงสิทธิ

อันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย

เป็นทรัพย์สินที่ไม่ติดอยู่กับที่ สามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้

ตัวอย่างเช่น เงิน , ทอง , รถยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนควบ

สาระสำคัญของตัวทรีนรี่

โดยปกติธรรมดาแล้วสามารถแยกออกจากกันได้
ต้องอยู่ร่วมหรือรวมกัน หากขาดไปแล้วย่อมไม่สมบูรณ์
เป็นตัวทรีนรี่อีก

Ex. รถยนต์ มีส่วนควบหลายอย่าง
เช่น ล้อ นวมล้อ ย ประตู่ กระบอก



เจ้าของทรีนรี่ ย่อมเป็นเจ้าของส่วนควบ
ทั้งหมด(เป็นเจ้าของคนเดียว)

อุปกรณ์

ใช้ประจักษ์กับตัวทรีนรี่ เมื่อประโยชน์ใช้สอย
อุปกรณ์เช่น กุญแจรถ

การโอนตัวทรีนรี่ก็ต้องโอนอุปกรณ์
หรือ ขายแค่ส่วนควบ แต่ไม่ขายอุปกรณ์ก็ได้
เช่น ขายรถคลาสสิก(เอาไปตั้งโชว์) ไม่ให้กุญแจก็ได้

ดอกผล

ประโยชน์จากตัวทรีนรี่

ดอกผลทางนิติบัญญัติ เช่น ค่าเช่า
ดอกผลตามธรรมชาติ เช่น ลูกสัตว์

เจ้าของแม่ทรีนรี่ย่อมเป็นเจ้าของดอกผล



ในกรณีที่แอปเปิลตกลงในที่ดินของ A
ในทางกฎหมายให้สันนิษฐานก่อนว่า เป็นของ A
เว้นแต่ B พิสูจน์ได้ว่า เป็นของ B จริง
(เช่น ติดกล้องวงจรปิด)

ที่ดิน A

ที่ดิน B

สัปดาห์ที่ 4 นิติกรรม สัญญา

นิติกรรม



การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร

มุ่งโดยตรงต่อการผูกพันนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล

เพื่อที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระวังซึ่งสิทธิ

↓ พูดง่าย ๆ คือ

การแสดงเจตนาที่ต้องการให้ผลผูกพันทางกฎหมาย



การกระทำที่มีผลทางกฎหมาย

การแสดงเจตนา (ความตั้งใจ)

1. ชัดแจ้ง = วาจา (เข้าใจ) ท่าทาง ลายลักษณ์อักษร (เข้าใจ)
2. ปริยาย = ตีความจากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
3. นิ่ง = เท่าที่กฎหมายกำหนด

นิ่งไม่ถือเป็นการแสดงเจตนา

แต่มีบางกรณีที่เกิดการแสดงเจตนาโดยการนิ่ง

เช่น การทำสัญญาเช่า โดยปกติจะเป็นระยะเวลา 1 ปี

แต่ถ้าอยู่ต่อก็ ถือเป็นการแสดงเจตนาโดยการนิ่ง

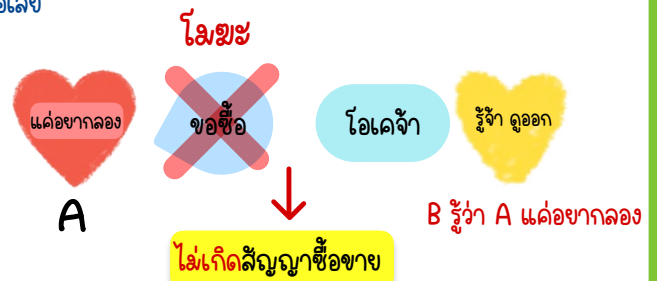
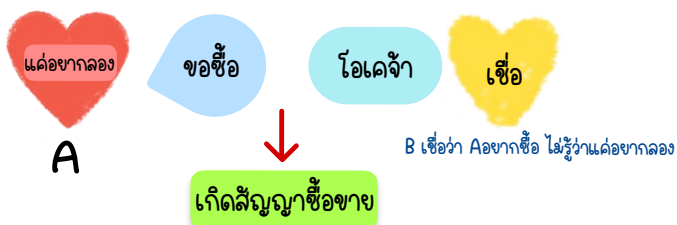
คือ ต่อสัญญาต่อไปโดยไม่กำหนดระยะเวลา

การแสดงเจตนาด้วยความสมัครใจ >>> เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของเรา

แต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการ 1. ซอนเร้น 2. ลวง 3. อำพราง 4. ลักลอบ 5. ฉ้อฉล 6. ชุบฉ้อ
ผลทางกฎหมาย ถ้าแสดงความต้องการที่ไม่แท้จริง

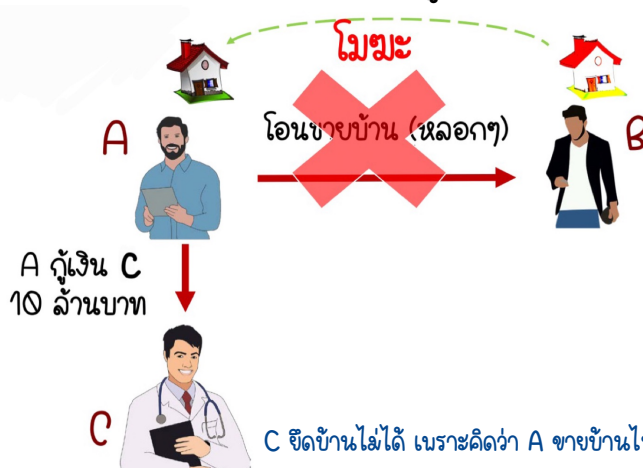
1. การแสดงเจตนาซ่อนเร้น

เช่น ในใจแค่อยากลองแต่ไปขอซื้อเลย



2. ลวง

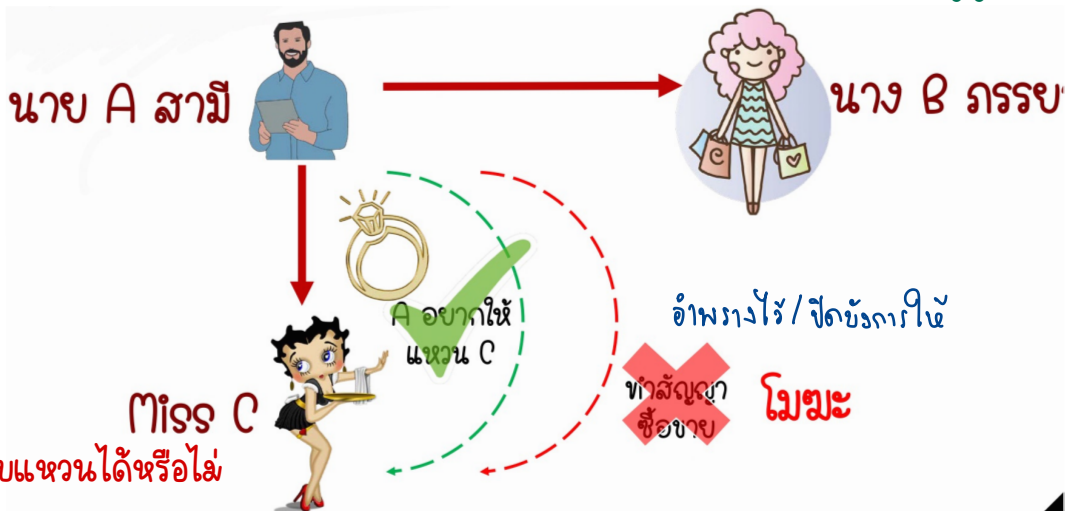
สมคบกัน หลอกลวงผู้อื่น



3. อำนาจ

ถ้าตัวตาย เสียไปเรียกค่าแหวนได้หรือไม่

>>> ไม่ได้จ้า เนราะสัญญาซื้อขายตกเป็น โฆฆะ แล้ว



miss C มีสิทธิเก็บแหวนได้หรือไม่

>> ได้จ้า มีสิทธิ

4. สำคัญผิด

สำคัญผิดในสาระสำคัญ

- สัญญาผิดประเภท ผิดตัวตน ผิดขึ้น ผิดอื่น
- เช่น ต้องการจ้างก่อสร้างบ้าน ไปเจอแก้วคิดว่าเป็นก้อย เลยทำสัญญากับแก้วไป

โฆฆะ

สำคัญผิดในคุณสมบัติ

- สัญญาถูกประเภท ถูกตัวตน ถูกขึ้นถูกอื่น แต่คุณสมบัติไม่ใช่
- เช่น ต้องการจ้างก่อสร้างบ้าน เนราะเข้าใจว่าก้อยเป็นช่างทาสี แต่ก้อยไม่ใช่ช่างทาสี เลยทำสัญญากับก้อยไป

โฆฆียะ

5. ฉ้อฉล

ถูกหลอกให้ทำสัญญา

เช่น ทำสัญญาประกัน

> ปกปิดไม่บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

> บริษัทปลอมทำสัญญาด้วย

โฆฆียะ

5. ช่มชู้

บีบบังคับให้ทำสัญญา

เช่น เอาปืนจ่อหัวให้เซ็นสัญญา

ชู้ทำร้ายครอบครัว

โฆฆียะ

* ชู้ว่าจะฟ้องศาล (ทำได้ ผลเป็นสมบรูณ์) *

มีสิทธิในการชู้ เช่น เรื่องยืมเงิน

สรุปผล (ที่ไม่ตรง)



1. ชื่อนเร้น โฆษ

2. ลวง โฆษ

3. อำนราง โฆษ

4. สำคัญผิด

>>สาระสำคัญ โฆษ

>>คุณสมบัติ โฆษ

5. ี้อจล โฆษ

6. ่งง โฆษ

ดูนั้ทางกฎหมาย

1. ก่อ

2. เปล่ยนแปลง

3. โอน

4. สงวน

5. ะรับ

ถ้าคิดว่ากระทบต่อสิทธิ
มีผลทางกฎหมายทั้งล้

ความสมบูรณ์ของนิติกรรม



1. การแสดงเจตนา

2. ความสามารถ

3. วัตถุประสงค์

• ไม่ขัดต่อกฎหมาย > จ้างวานฆ่า

• ไม่นั้นวิสัย > ข่ายดวงอาทิตย์ (ทำในล่ที่เป้นไปไม่ได้)

• ขัดต่อความสงบ+ศีลธรรม > ฝั่ยเช่า

4. แบบ คือ วิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ

เช่น > ทำหนังสือและจดทะเบียน

> ทำเป็นหนังสือ

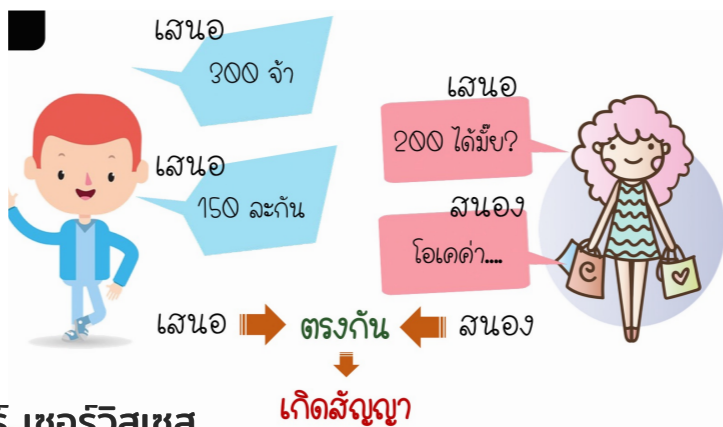
ปกติ กฎหมายกำหนดล่ว่าถ้าไม่ทำตกเป็นโฆษ

ถ้าครบทั้ง 4 ข้อ มีผลสมบูรณ์



สัญญา

เป็นนิติกรรม ทั้ง 2 ฝ่าย เกิดขึ้นเมื่อคำสนองตกลงตรงกัน



นิติกรรม มี 2 ประเภท



1. นิติกรรมฝ่ายเดียว

เสร็จจบจากฝ่ายเดียว

เช่น คำเสนอ คำสนอง นิษักรรม



2. นิติกรรมสองฝ่าย

ต้องมาจากสองฝ่าย เช่น สัญญา



สัญญาแบ่งได้หลายรูปแบบ

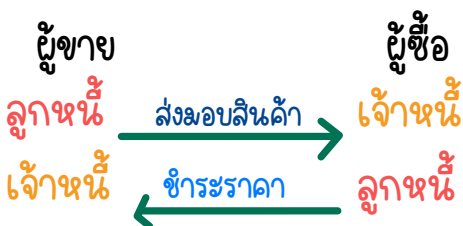


- สัญญาต่างตอบแทน
- สัญญาไม่ต่างตอบแทน
- สัญญาประธาน
- สัญญาอุปการณ์



สัญญาต่างตอบแทน

สัญญาซื้อขาย



สัญญาต่างตอบแทน

สัญญากู้ยืม



- สัญญาประธาน > สัญญาหลัก
- สัญญาอุปการณ์ > Option เสริม

เช่น สัญญากู้ยืม > สัญญาหลัก
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาจำนอง
สัญญาจำนำ } Option เสริม
มีหรือไม่มีก็ได้

สัญญากู้ยืม



ต้องได้เงินจริง

ถ้าไม่ได้เงิน = สัญญาไม่สมบูรณ์

จะฟ้องกันไม่ได้

>> โอนเข้าบัญชี

>> ผ่านแอม

กู้เกิน 2,000 บาท

ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อ

ถ้าไม่มีหลักฐาน ฟ้องกันไม่ได้

ตกเป็นโมฆะ

สลิปโอนเงิน สามารถใช้กู้ยืมลงลายมือชื่อ ใช้
เป็นหลักฐานได้

อัตราดอกเบี้ย

ห้ามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ห้ามเกิน 15% ต่อปี

ถ้าเกิน = เป็นโมฆะ

ตกลงคิดดอกเบี้ยแต่ไม่ได้กำหนดอัตรา

ให้คิดอัตรา 3% ต่อปี

ดอกเบี้ยผิดนัด

ให้คิดอัตรา 3% + 2 = 5% ต่อปี

**ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก

การทวงหนี้



หนี้ประเภทใด?

- หนี้ทุกประเภท
- ชอบ/ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ในระบบ นอกบบ

เจ้าหนี้ = ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นปกติ

เพื่อนยืมเพื่อนไม่รวม

ทวงได้ 1 ครั้ง/วัน

ทวงกับ ลูกหนี้ เท่านั้น

ห้ามทวงคนใกล้ชิด (ขอแค่ข้อมูลติดต่อ)

เวลาที่ทวง

จ-ศ 08.00-20.00น.

ส-อา 08.00-18.00 น.

แบบไหนเรียกว่า "ทวงแล้ว"

ส่งข้อความทางไลน์ + เปิดอ่าน

โทรค้นหา + มีคำพูดทวงหนี้

แบบนี้ถือว่า "ยังไม่ทวง"

ส่งข้อความทางไลน์ แต่ไม่เปิดอ่าน

โทรค้นหา แต่ไม่รับสาย

โทรค้นหา รับแล้วแต่วางสาย + ยังไม่ได้พูดทวง

ทวงหนี้โหด "ไม่ได้" เช่น ประจาน บูดจาตุหสิ้น ช่มชู้

มีโทษ = จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัปดาห์ที่ 5 สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ



สัญญาจ้างแรงงาน



อันว่าจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “นายจ้าง” และนายจ้างตกลงจะให้ “สินจ้าง” ตลอดเวลาที่ทำงานให้

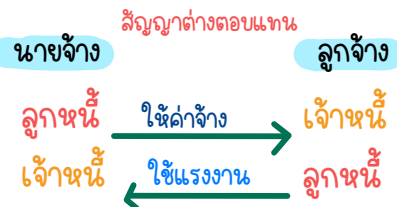


ลักษณะสำคัญ

1. คู่สัญญา
2. สิทธิ/หน้าที่ของลูกจ้าง
3. สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง
4. ความระงับแห่งสัญญา

1. คู่สัญญา

- > นายจ้าง-ลูกจ้าง
- > สัญญาต่างตอบแทน
- > ไม่เป็นแบบ



สาระสำคัญคือลูกจ้างต้องทำงานให้ (เสร็จหรือไม่ก็ได้)

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายจ้าง

2. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

หน้าที่

1. ทำงานด้วยตัวเอง
 - > เป็นเรื่องเฉพาะตัว
2. ทำให้ได้อย่างที่รับรอง
 - > ถ้าอ้างว่ามีฝีมืออย่างนั้น
3. ทำงานตามเวลาที่ตกลง
 - > ขาดงานไม่ได้
4. ปฏิบัติตามคำสั่ง
 - > เกี่ยงข้องกับงาน

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นกำหนด
 - > ล่วงหน้า 1 งวดจ่ายค่าจ้าง
2. ขาดงาน
 - > ถ้า..มีเหตุ+เวลา นอสมควร
3. ได้รับใบแสดงสำคัญ
 - > หนังสือรับรองการทำงาน
4. ค่าเดินทางขากลับ
 - > ถ้าขามาไปรับมา (ต่างถิ่น)

3. สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง

หน้าที่

1. จ่ายค่าจ้าง
 - > จ่ายตลอดเวลาที่ทำงานให้
2. ออกหนังสือรับรองให้
 - > ทั้งผลงาน และระยะเวลา
3. จ่ายค่าเดินทางหากกลับ
 - > เฉพาะต่างถิ่นที่ออกขามาให้

ถ้าไม่ทำ ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาได้

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญาที่ไม่สืบทอด
 - > ล่วงหน้า 1 งวดจ่ายค่าจ้าง
2. บอกเลิกสัญญาทันที ถ้า..
 - > ลูกจ้างขาดงาน / ไม่มีฝีมือจริง

4. ความระงับแห่งสัญญา

1. ครบกำหนดตามสัญญา
 2. บอกเลิกกรณีไม่สืบทอดเวลา
 3. บอกเลิกตามสัญญา/ปิดสัญญา
 4. งานตามสัญญาแล้วเสร็จ
 5. เมื่อลูกจ้างตาย
 6. เมื่อนายจ้างตาย
- ถ้า..สาระสำคัญที่นายจ้าง

- 1 งวดค่าจ้าง ไม่ต้องกว่า 3 เดือน
- เลิกเลย + จ่ายสินจ้างแทนบอกกล่าว
- 1. เช่น order ไม่ถึง 100 เลิกจ้าง
- 2. ไม่ทำงาน / ไม่จ่ายค่าจ้าง
- 3. มาตรา 583 ไล่ออกโดยไม่ต้องบอก

NOTE

มาตรา 583 ไล่ออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

- > ใจซัดคำสั่ง
- > ละเลย ไม่นำพา
- > ละทิ้งหน้าที่การงาน
- > กระทำผิดอย่างร้ายแรง
- > ที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่



สัญญาจ้างทำของ



อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” และผู้ว่าจ้างจะตกลงให้ “สินจ้าง” เมื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

สาระสำคัญ

1. คู่สัญญา
2. หน้าที่/ค.รับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3. สิทธิหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
4. ความระงับแห่งสัญญา



1. คู่สัญญา

- > ผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง
- > สัญญาต่างตอบแทน
- > ไม่สืบแบบ



เน้นที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ (งานต้องเสร็จจึงจะได้ค่าจ้าง)

2. หน้าที่/ค.รับผิดชอบของผู้รับจ้าง

1. ต้องทำงานให้เสร็จ > ลดค่าจ้าง / เลิกสัญญาได้
2. จัดหาเครื่องมือ > เช่น จักร เข็ม
3. จัดหาสัมภาระชนิด ดี(ถ้าจัด) > เช่น ผ้า (ถ้าเป็นของผู้ว่าจ้างต้องคืนด้วย)
4. รับผิดชอบในความซุกซน
5. ให้ผู้ว่าจ้างตรวจงานได้
6. แก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้น
7. รับผิดชอบในค.ชำรุดบกพร่อง

- > ยึดหน่วยค่าจ้างไว้ก่อน (ยังไม่จ่าย)
- > ถ้าผู้รับจ้างยินยอมรับไป เรียงร้อยไม่ได้
- > รับผิดชอบ 1 ปี ถ้าก่อสร้าง 5 ปี
- > จ้างช่วงได้ แต่ต้องรับผิดชอบด้วย



3. สิทธิหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

หน้าที่

1. จ่ายสินจ้าง (ค่าจ้าง)
2. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ. ภายนอก
> เว้นแต่ งาน คำสั่ง การเลือก
3. ต้องให้อิสระแก่ผู้รับจ้าง

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญา
> ไม่เริ่มทำ ซักซ้า
2. ลดสินจ้าง
> ถ้าส่งมอบงานล่าช้า
3. บอกเลิกสัญญา
> ถ้าระยะเวลาเป็นสาระสำคัญ

ลักษณะเสียหายจนส่งมอบไม่ได้ (กรณีไม่สมัครใจ)

- > ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดสัมภาระ ความวินาศนั้น ตกเป็นกับแก่ผู้รับจ้าง **สินจ้างไม่ต้องใช้**
- > ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดสัมภาระ ความวินาศนั้น ตกเป็นกับแก่ผู้ว่าจ้าง **สินจ้างไม่ต้องใช้**

4. ความระงับแห่งสัญญา



1. ส่งมอบงาน และรับค่าจ้าง

> คือ การชำระหนี้ นั่นเอง

2. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

> เพราะความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

> เพราะมีข้อตกลงกำหนดให้สิทธิในการบอกเลิกไว้

3. เลิกสัญญาโดยผลของกฎหมาย

> ผู้ว่าจ้างบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ถ้างานยังไม่เสร็จ แต่ต้องชดเชยที่เสียหาย

> เมื่อผู้รับจ้างตาย ถ้าสาระสำคัญของอยู่ที่ผู้จ้าง



ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ



สัญญาจ้างแรงงาน

> นายจ้างมีอำนาจ
บังคับบัญชา

> นายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างตลอด

> เน้นที่การทำงาน
ของลูกจ้างเป็นสำคัญ

> ลจ.ต้องทำงาน
ด้วยตัวเอง

สัญญาจ้างทำของ

> ผู้รับจ้างมีอิสระใน
การทำงาน

> ได้สินจ้างต่อเมื่อ
งานเสร็จ

> เน้นที่ผลสำเร็จ
งานเป็นสำคัญ

> ผู้รับจ้างจะพาให้คนอื่น
รับจ้างช่วงก็ได้



การคุ้มครองแรงงาน



หลักการสำคัญ

- นรป. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- ห้ามเลือกปฏิบัติ ชาย-หญิง
- วันวันหยุด/วันลา ทุกช่วง รวมเป็นวันทำงาน
- ห้ามผู้มีอำนาจเหนือลูกจ้าง Sexual Harassment



การทำงาน



• ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง

งานอันตราย 7 ชม./42 ชม.

• จำกัดบังคับการทำงานวันหยุด

เว้นแต่ฉุกเฉิน/งานติดต่อกัน

36 ชม./ สัปดาห์

• จำกัดบังคับ OT

เว้นแต่ ฉุกเฉิน/งานติดต่อกัน

36 ชม./สัปดาห์

• ข้อสังเกต

>งานอันตรายห้ามล่วงเวลา/วันหยุด

>โรงแรม/ขายอาหาร ให้ทำงานวันหยุดได้

ไม่ต้องขอความยินยอม



การพัก/วันหยุด/วันลา



เวลานัก

>อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง (แบ่งได้)

>นักเกิน 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่เกินนับเป็นชั่วโมงทำงาน

>ถ้า OT 2 ชม. ต้องกินก่อน OT 20 นาที

วันหยุด

>วันหยุดประจำปีสัปดาห์ละ 1 วัน

>วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี

>วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 6 วัน/ปี

วันลา

>ลาป่วย

>ลาทำหมัน

>ลากิจธุระ 3 วัน

>ลาทหาร

>ลาฝึกอบรม

>ลาคลอดบุตร 98 วัน



Get cool

แรงงานหญิง



ลูกจ้างหญิงทั่วไป

>ห้ามให้ทำงานอันตราย

เช่น ใต้น้ำ ในถ้ำ ปล่องภูเขา

เว้นแต่ โดยสภาพไม่เป็นอันตราย

>ค่าจ้างต้องเท่าชาย ถ้าทำงานไม่ต่าง

หญิงตั้งครรภ์



ห้ามให้ทำงานระหว่าง

22.00-06.00 น.

>ลาคลอดได้ 98 วัน

>ได้เงินเดือน 45 วัน

> ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หก. มอร์ เซอร์วิสเชส

แรงงานเด็ก

Yeah!

- > ลูกจ้างเด็ก = 15-18 ปี
- > ชั่วโมงเด็กทำงาน 22.00-06.00 น.
- > ชั่วโมงทำ OT / ทำงานวันหยุด
- > ชั่วโมงทำงานอันตราย + โรงฆ่าสัตว์/พนัน/สถานบริการ



การจ่ายค่าตอบแทน

ค่าจ้าง ค่าOT ค่าทำงานในวันหยุด ค่าOTในวันหยุด

ถือว่าเป็นค่าจ้าง

เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่านายหน้า ค่ามาหนะ
ค่าน้ำ ค่าตำแหน่ง > ตอบแทนการทำงานโดยตรง

ไม่ถือเป็นค่าจ้าง

เงินช่วยค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
เงินช่วยเหลือบุตร



- ค่าจ้าง > อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(อัตราขั้นต่ำโคราช 325 บาท)
- จ่ายเป็นเงินไทย ณ ที่ทำงานของลูกจ้าง
- ลูกจ้างต้องจ่ายใน 3 วัน
- > ลูกจ้างรายเดือน ให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุด
- > ลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างวันหยุดประจำปี



การทำ OT >> วันปกติ 1.5 เท่า/ชม.

>> วันหยุด 3 เท่า/ชม.

การทำงานวันหยุด >> ลูกจ้างรายเดือนได้เพิ่ม 1 เท่า

>> ลูกจ้างรายวันได้เพิ่ม 2 เท่า



สัปดาห์ที่ 6 สัญญาซื้อขาย



สัญญาซื้อขาย

สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ขาย” โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อ” และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

1. ลักษณะสำคัญ



FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING

ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์

- เมื่อเสนอสนองตรงกันกรรมสิทธิ์ก็โอนทันที
- แล้วยังไม่ส่งมอบกรรมสิทธิ์ก็โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว

ผู้ซื้อต้องใช้ราคา

- เป็นเงินเท่านั้น
- จ่ายเป็นทรัพย์สินได้หรือไม่

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย



2. แบบของสัญญา



ทั่วไป

ทำสัญญาซื้อขายปากเปล่าได้ สมบูรณ์

NOTE

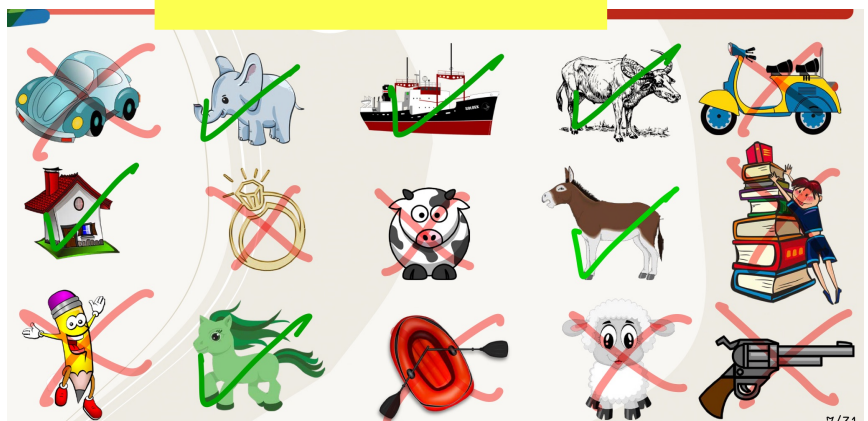
เว้นแต่ ทรัพย์สินต่อไปนี้ ต้องทำตามแบบ → แบบ คือทำเป็น หนังสือจดทะเบียน

- อสังหาริมทรัพย์
- สิ่งขุดพบหรือทรัพย์สินอันมีค่า

ถ้าไม่ทำ > ตกเป็นโมฆะ

- > เรือระวาง 5 ตัน
- > แขนที่อยู่อาศัย
- > ลิขสิทธิ์

รายการไหนต้องทำตามแบบบ้าง



ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส

3. หน้าที่/ความรับผิดชอบผู้ขาย



1. หน้าที่ในการส่งมอบ

- > ทำให้ทรัพย์สินอยู่ในครอบครองของผู้ซื้อ
- > ความสะดวกกับโอนกรรมสิทธิ์
- > กรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ทำสัญญา

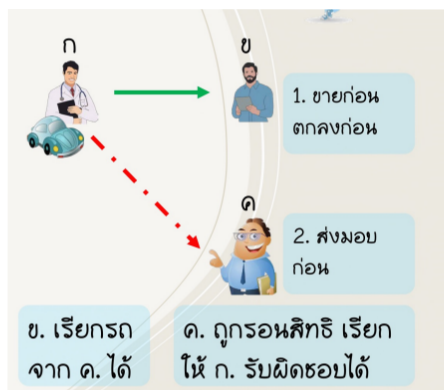
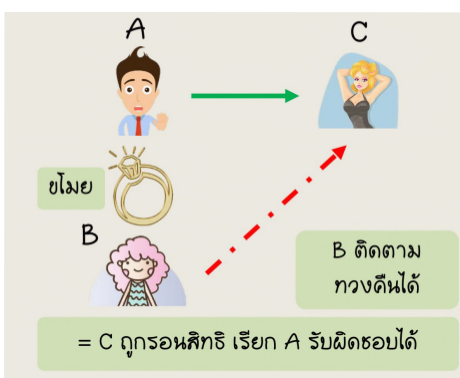
2. รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง

เสียหาย ใช้ไม่ได้ เสื่อมราคา ไม่ตรงสัญญา

เช่น หนังสือหน้าหาย ฝาแข็งแต่ขอมแข็ง
รถยนต์ แต่วางมาลัยบังคับไม่ได้

3. รับผิดชอบเมื่อผู้ซื้อถูกริดรอนสิทธิ

คือ การถูกริบถอนสิทธิจากบุคคลภายนอก



3. หน้าที่ของผู้ซื้อ



ชำระราคา

จ่ายด้วยเงินเท่านั้น

ไทย/เทศ ตามตกลง

ตัวเงินก็ได้ (แต่จะถือว่าชำระแล้วต่อเมื่อขึ้นเงินแล้ว)

สัญญาซื้อขายเฉพาะอย่าง



1. ขายตามตัวอย่าง
2. ขายตามคำพรรณนา
3. ขายเพื่อชอบ
4. ขายฝาก

NOTE

สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
เหมือนกับสัญญาซื้อขายทั่วไป

1. ขยายตามตัวอย่าง



เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป

มีตัวอย่างให้ดู

สัญญาเกิดเมื่อตกลงซื้อ

ส่งมอบชิ้นใหม่ที่เหมาะกับตัวอย่าง

ส่งมอบไม่ตรง > บอกปิดไม่รับ (รับ=โอน)

มีตัวอย่างให้ดู ของเหมือนตัวอย่าง

2. ขยายตามคำพรรณนา

เหมือนสัญญาซื้อขายปกติ

มีแต่คำบรรยายพรรณนา ไม่มีตัวอย่าง

สัญญาเกิดขึ้นเมื่อตกลง

ส่งมอบสินค้าให้ตรงกับที่พรรณนาไว้

ส่งมอบไม่ตรง บอกปิดไม่รับ (รับ=โอน)

มีแค่คำพรรณนา ไม่มีตัวอย่าง

3. ขยายเพื่อชอบ

เหมือนสัญญาปกติ

เอาตัวจริงให้ดูเลย ไม่ใช่ตัวอย่าง

สัญญาเกิดขึ้นเมื่อตกลง (เมื่อชอบ)

ส่งมอบสินค้าตามที่ตรวจดูนั้นเลย

กรรมสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีที่ตกลงซื้อ

เอาตัวจริงให้ดูเลย ชอบก็ทำสัญญา

4. ขยายฝาก



สัญญาซื้อขาย + จัดตกลงไถ่ถอน

> เช่น "ไถ่ถอน" "ซื้อคืน" "ซื้อกลับคืน" "ไถ่"

ข้อตกลงนี้ต้องนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมสิทธิ์ซื้อขาย

สัญญาซื้อขาย

ข้อตกลงจะซื้อคืน

= สัญญาขายฝาก

สัญญาซื้อขาย

= สัญญาซื้อขาย

ข้อตกลงซื้อคืน

= สัญญาซื้อขาย

Note กมส. โอนแล้ว ต่างจากจำนำ กมส.ไม่โอน

ผู้มีสิทธิไถ่ถอน

ง. ผู้รับโอนสิทธิ

โอนสิทธิ

ก. ผู้ขาย

ข. ผู้ซื้อ

ค. ทายาท

ตกลงให้ จ. ไถ่ถอน

ผู้ขายจะไถ่ถอนจริงหรือไม่ก็ได้

ถ้าผู้ขายจะไถ่ ผู้รับซื้อต้องยอมให้ไถ่

กรรมสิทธิ์โอนแล้ว ดังนั้น

> ผู้ซื้อสิทธิจำหน่ายต่อไปได้

> จะมีข้อตกลงห้ามจำหน่ายก็ได้

1. ผู้ขายเดิม

2. ทายาท (ถ้าผู้ขายเดิมตาย)

3. ผู้รับโอนสิทธิ (ถ้าผู้ขายโอนสิทธิ)

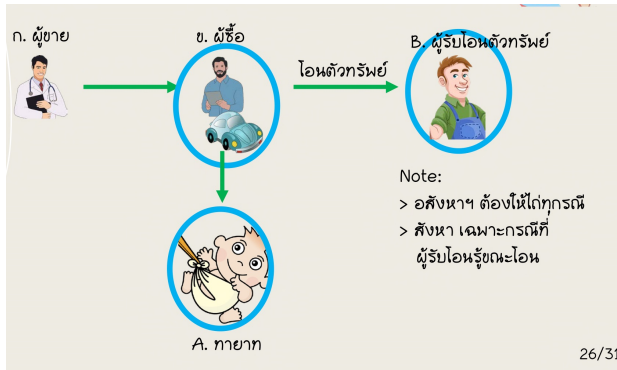
4. ผู้คู่สัญญาตกลงไว้ (ถ้าสัญญากำหนดไว้)

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส



ผู้ที่ต้องใช้ไถ่ถอน



1. ผู้ซื้อเดิม
2. ทายาท (ถ้าผู้ซื้อเดิมตาย)
3. ผู้รับโอนทรัพย์สิน (ถ้าผู้ซื้อโอนทรัพย์สิน)

ระยะเวลาไถ่ถอน

> อสังหาริมทรัพย์ ได้ไม่เกิน 10 ปี

> สิ่งของ ได้ไม่เกิน 3 ปี

สินไถ่ (เงินที่จะไปไถ่ถอน)

ไม่ได้ตกลง = ราคาที่ขายฝาก

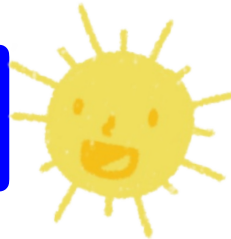
ตกลง = ไม่เกิน ราคา + 15% ต่อปี

ถ้าไม่ไถ่ถอน

- หมดสิทธิไถ่
- กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อเดิมเด็ดขาด

NEVER FORGET!

ข้อสังเกตสัญญาซื้อขาย



การโอนกรรมสิทธิ์

ปกติโอนตั้งแต่เวลาซื้อขาย
แต่จะต้องเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งก่อน

คือ ต้อง คัดเลือก ซึ่ง วัด ตวง
ให้รู้ ปริมาณ หรือราคาเสียก่อน

ชำระครบถ้วน

ถ้าขัดแย้ง รับมาไม่หักทวง > เรียกเรื่องไม่ได้

ซื้อขายสัญญา 20,000 บาทขึ้นไป

มีหลักฐานเป็นหนังสือ มีคำ ชำระบางส่วน

ถ้าไม่ มี บังคับไม่ได้ (สัญญาสมบูรณ์ยังตัวเองได้)

ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา

-น้อยกว่า = บอกปิด หรือรับไว้ลดเงิน

-มากกว่า = รับเท่าที่ตกลง บอกปิดที่เหลือ
= บอกปิด หรือรับแล้วเพิ่มเงิน

-ปนกัน = รับตามสัญญา บอกปิดที่เหลือ
= แยกจากบอกปิดได้ทั้งหมด

NOTE

อสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 5% ต้องรับไว้ เว้นแต่เป็นสาระสำคัญ



ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ริส เซอร์วิส